Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 692729/2026

Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONFEA

Registro: 00000000000022

Endereço: QUADRA SEPN 508 BLOCO A, s/n - ASA NORTE - BRASÍLIA

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: CONFEA

Assunto: ENCAMINHAMENTO

Emissão: 05/10/2026

Cadastro: 05/10/2026

Situação: Aberto

Descrição: ENCAMINHAMENTO DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1802/2026/CONFEA. TRATA DO DESPACHO DO AUTO DE INFRAÇÃO 23314733/2024. DOCUMENTO RECEBIDO NESTE REGIONAL EM 05/10/2026 VIA E-MAIL.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	05/10/2026	DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1802/2026/CONFEA

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Debora Berly Silvino Dos Santos	05/10/2026 10:45:21	Envio	SDO - Seção de Documentação e Informação	SAC - Seção Apoio ao Colegiado
Descrição	Passo Inicial.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA, CEP: 66.035-080
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Zimbra **protocolo@creapa.com.br** **Folha 2/6**

Fwd: Decisão Plenária Nº PL-1802/2026 do Confea

De : Karen Fortuna <karenfortuna@creapa.com.br> seg, 05 de out de 2026 08:50
Assunto : Fwd: Decisão Plenária Nº PL-1802/2026 do Confea 1 anexo
Para : protocolo <protocolo@creapa.com.br>
Cc : presidencia@creapa.com.br, Arthur G F. Amaral <arthuramaral@creapa.com.br>, josilene viana <josileneviana@creapa.com.br>, Roberto Puty <beto@creapa.com.br>, Jessica Maciel <jessicamaciel@creapa.com.br>, plenario <plenario@confea.org.br>

Prezadas da Seção de Documentação,

De ordem da Chefia de Gabinete, encaminho o presente expediente para protocolização com tramitação à Seção de Apoio ao Colegiado - SAC, aos cuidados de Roberto Mira.

Atenciosamente,

----- Mensagem encaminhada -----
De: "plenario" <plenario@confea.org.br>
Para: "presidencia" <presidencia@creapa.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 2 de outubro de 2026 17:19:07
Assunto: Decisão Plenária Nº PL-1802/2026 do Confea

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências que julgar pertinentes, cópia da Decisão PL-1802/2026, aprovada na Sessão Plenária Ordinária nº 1.759, realizada em 24 de setembro de 2026.

Solicitamos, por gentileza, que seja dado conhecimento do teor da referida decisão ao interessado.

Atenciosamente,

Gerência de Assistência aos Colegiados - GAC
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
Av. W/3 Norte, SEPN 508, Bloco A, Ed. Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho - 3º andar
CEP: 70740-541 - Brasília - DF
Telefone: +55 61 2105-3713
E-mail: plenario@confea.org.br
Site: www.confea.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 692729/2026, emitido em 05/10/2026.
Documento do Protocolo 1/1, anexado por adapt em 05/10/2026

Obs.: Imprima esta mensagem somente se necessário. Substitua o uso de documento impresso por documento digital. O meio ambiente agradece!
--
Karen Fortuna.
Agente Administrativo / Matrícula 99104
[karenfortuna@creapa.com.br]

Decisao_Plenaria_1694166.html
80 KB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 692729/2026, emitido em 05/10/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por adapt em 05/10/2026

Boletim de Servi&#65533;o Eletr&#65533;nico em 01/10/2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

Ref. Sessão: Sessão Plenária Ordinária 1.759
Processo: 00.005169/2026-01
Interessado: Deyvison Santos Silva

DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1802/2026

Conhece o recurso interposto pelo interessado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e dá outras providências.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília em 24 de setembro de 2026, apreciando a Deliberação nº 1211/2026-CEEP, que trata de recurso interposto ao Confea contra a decisão do Plenário do Crea-PA em nome da pessoa jurídica Deyvison Santos Silva, CNPJ nº 52.791.893/0001-34, autuada mediante o Auto de Infração n° 23314733 / 2024, lavrado em 27 de maio de 2024 por infração ao art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, ao desempenhar serviços de jardinagem para manutenção de viveiro de mudas municipal sem possuir registro no Crea-PA, com aplicação de multa no valor de R$ 2.633,26 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), e considerando que a Câmara Especializada de Agronomia analisou os autos e concluiu pela manutenção da autuação, expedindo a Decisão nº CEAGRO 672/2025, de 18 de junho de 2025; considerando que o recurso ao Plenário do Crea foi julgado mediante a Decisão nº PL 147/2026, de 23 de abril de 2026, que manteve a autuação, com a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); considerando que a interessada teve ciência da decisão do Plenário do Regional em 2 de julho de 2026; considerando que o recurso ao Confea foi protocolizado pelo representante da interessada no Crea-PA em 18 de agosto de 2026, portanto, tempestivamente; considerando que a alínea "e" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966, estabelece que compete ao Confea julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais; considerando que o art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966, prevê que as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nessa lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; considerando que o art. 1º da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, determina que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros; considerando que o representante da interessada, em seu recurso ao Plenário do Confea, alegou, em síntese, a nulidade do Auto de Infração e da Decisão Plenária, em razão da ausência de individualização e comprovação da atividade técnica supostamente exercida, da inexistência de fiscalização in loco, embora a ação fiscalizatória tenha-se originado de publicação no Diário Oficial, da inadequação do enquadramento diante de sua condição de Microempreendedor Individual - MEI e de sua atividade básica de jardineiro, bem como da ausência de fundamentação concreta da decisão recorrida; alegou, ainda, que as atividades desempenhadas correspondiam à execução material de serviços de jardinagem e manutenção de viveiro, sem demonstração da prática de atos privativos de engenheiro agrônomo, requerendo, ao final, o reconhecimento das nulidades suscitadas, o arquivamento do processo e, subsidiariamente, a redução da penalidade ao mínimo legal; considerando que, quanto à alegação de as atividades desenvolvidas não serem da Engenharia, esta não merece prosperar, pois o comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido em 26 de maio de 2024,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 692729/2026, emitido em 05/10/2026.
Documento do Protocolo 1/1, anexado por adapt em 05/10/2026

apresenta como atividade econômica principal da interessada "81.30-3-00 - Atividades paisagísticas" e como atividades econômicas secundárias, "45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; - 95.21-5-00-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; - 01.21-1-01- Horticultura, exceto morango; - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; - 43.22-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; - 43.30-4-04-Serviços de pintura de edifícios em geral; - 95.29-1-04 - Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados", sendo todas classificadas como de Engenharia e Agronomia; considerando que o art. 3° da Resolução n° 1.121, de 13 de dezembro de 2019, vigente à época da autuação, dispõe que o registro para a pessoa jurídica que possua atividade básica ou que execute efetivamente serviços para terceiros envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea; considerando que o inciso III do art. 1° da Decisão Normativa n° 74, de 27 de agosto de 2004, esclarece que pessoas jurídicas com objetivo social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, sem registro no Crea, estarão infringindo o art. 59, com multa prevista na alínea "c" do art. 73 da Lei n° 5.194, de 1966; considerando que, quanto à alegação de que a recorrente é MEI, em consulta ao site da Receita Federal, extrai-se a informação de que a autuada está enquadrada no SIMEI (Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual) desde 21 de setembro de 2020; considerando, nesse sentido, que em consulta ao documento intitulado "Dúvidas e Respostas Enviadas ao Confea a respeito da Resolução nº 1.121/2019", aprovado pela Decisão Plenária nº PL - 1788/2021, constata-se a seguinte observação: "(...) 1) O Microempreendedor Individual - MEI deverá ser registrado como pessoa física, não sendo obrigado ao registro de pessoa jurídica nos termos da Resolução Nº 1.121/2019. O GT orienta que devem os Regionais providenciar cadastro dos MEIs para fins de controle do exercício e fiscalização profissional, com registro do respectivo responsável técnico quando for o caso. (...) 6) O Microempreendedor Individual (MEI) possui a natureza jurídica de empresário individual (pessoa física ou natural), sendo estas as considerações que devem nortear a atuação do Sistema Confea/Crea para fins de regulamentação, fiscalização do exercício profissional e de cobrança de anuidades do MEI." considerando que o inciso I do art. 1º da Decisão Normativa nº 74, de 27 de agosto de 2004, esclarece que profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea executando atividades sem possuir o registro no Crea estarão infringindo o art. 55, com multa prevista na alínea "b" do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966; e que pessoas físicas leigas executando atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea estarão infringindo a alínea "a" do art. 6º, com multa prevista na alínea "d" do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966; considerando que a falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos no auto de infração configura nulidade dos atos processuais, conforme o inciso V do art. 47 da Resolução nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004; considerando que o art. 64 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, prevê que o órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência; considerando que compete ao Confea anular qualquer ato que não esteja de acordo com a lei, conforme disposto na alínea "c" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966; considerando o Parecer GTE nº 1370/2026, **DECIDIU**, por unanimidade: 1) Conhecer o recurso interposto pelo interessado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. 2) Declarar a nulidade do Auto de Infração n° 23314733 / 2024, lavrado em 27 de maio de 2024, por infração ao art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, tendo em vista a falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos no auto de infração. 3) Orientar ao Crea que realize nova fiscalização in loco, observando a capitulação correta. Presidiu a votação o **Diretor ALVARO JOÃO BRIDI**. Presentes os senhores Conselheiros Federais AMARILDO ALMEIDA DE LIMA, ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, BRAZIL ALVIM VERSOZA, DANIEL MONTAGNOLI ROBLES, DYEGO SANTANA REIS, EMANUEL ALVES BATISTA, FERNANDO CARAMASCHI BORGES, FLÁVIO DE SOUZA FERNANDES, FRANCISCO RUI FERREIRA MACHADO JUNIOR, GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, JOSE CLAUDIO DA SILVA SICCO, LEONARDO DUARTE PIMENTEL, LUIS PLECIO DA SILVA SOARES, MAYCON JOAN DE SOUZA, NIELSEN CHRISTIANNI GOMES DA SILVA e OSMAR BARROS JÚNIOR.

Cientifique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Gicely da Silva Paixão**, **Assessor(a)**, em 01/10/2026, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 692729/2026, emitido em 05/10/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por adapt em 05/10/2026

Documento assinado eletronicamente por **Ana Adalgisa Dias Paulino**, **Vice-Presidente no exercício da Presidência**, em 01/10/2026, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://confea.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1694166** e o código CRC **736D3396**.

Referência: Processo nº 00.005169/2026-01 SEI nº 1694166

Folha 6/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 692729/2026, emitido em 05/10/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por adapt em 05/10/2026